



Nr. 15 Kabinettsitzung vom 5. Juli 1919, 17 Uhr, Weimar, Nationalversammlung

R 43 I/1350, Bl. 61–63

Anwesend: Bauer, Erzberger, Müller, David, Wissell, Schlicke, Mayer, Bell, Reinhardt, von Trotha; UStS Albert, Delbrück; Pressechef Rauscher; MinDir. Maeder; Gesandter Nadolny; GehRegR Saemisch; Kpt. z. S. von Gohren; Protokoll: GehRegR Brecht ¹.

Beginn: 17:00

Ort: Weimar, Nationalversammlung

[Tagesordnung]

1. [Entwurf eines Gesetzes über die Pensionierung von Beamten infolge der Umgestaltung des Staatswesens.]
2. [Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung der Pensionen von Beamten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.] [...]
3. [Entwurf eines Gesetzes über die Entschädigung der infolge der Verminderung des Heeres; der Marine und der Schutztruppen ausscheidenden Offiziere und Deckoffiziere (Offiziersentschädigungsgesetz).]
4. [Entwurf eines Gesetzes über die Entschädigung der infolge der Verminderung der Wehrmacht aus dem Heere, der Marine und den Schutztruppen ausscheidenden Kapitulanten (Kapitulantenentschädigungsgesetz).]
5. [Tarifkonflikt mit den Ministerialangestellten.]

1. [Entwurf eines Gesetzes über die Pensionierung von Beamten infolge der Umgestaltung des Staatswesens.]

Der *Reichsminister der Finanzen* legt den anliegenden Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Pensionierung von Beamten infolge der Umgestaltung des Staatswesens vor ². Das *Kabinett* beschließt: Statt „sind in den Ruhestand zu versetzen“ soll es heißen „können in den Ruhestand versetzt werden“. Ferner soll der Entwurf auf politisch tätige Beamte beschränkt werden. Die Fassung bleibt dem Reichsminister der Finanzen überlassen ³.

¹ Außer vom Protokollführer ist das Protokoll vom RMinPräs. und den Ministern Müller, Schlicke, Mayer und Bell unterzeichnet.

² R 43 I/1350, Bl. 65.

³ Vgl. dazu die vom RFM in den GesEntw. eingearbeiteten Abänderungen – hier durch < > gekennzeichnet – in der dem Staaten-ausschuß am 8. 7. vorgelegten Fassung. Dort lautet § 1: „Reichsbeamte, die <mit der Wahrnehmung politischer Angelegenheiten betraut sind (politische Beamte) und> bis zum 31. März 1920 infolge der Umgestaltung des Staatswesens ihre Pensionierung nachsuchen, <können in den Ruhestand versetzt werden,> ohne daß eingetretene Dienstunfähigkeit oder die Vollendung des

2. [Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung der Pensionen von Beamten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.] [...]

3. [Entwurf eines Gesetzes über die Entschädigung der infolge der Verminderung des Heeres; der Marine und der Schutztruppen ausscheidenden Offiziere und Deckoffiziere (Offiziersentschädigungsgesetz).]

[Der Entwurf wird angenommen ¹⁷.]

4. [Entwurf eines Gesetzes über die Entschädigung der infolge der Verminderung der Wehrmacht aus dem Heere, der Marine und den Schutztruppen ausscheidenden Kapitulanten (Kapitulantenentschädigungsgesetz).]

[Der Entwurf wird angenommen ⁵.] Die weitergehenden Vorschläge des Kriegsministeriums und des Reichs-Marineamts werden mit Rücksicht auf die Finanzlage abgelehnt. Der *Reichsarbeitsminister* befürchtet schon von der weitgehenden Vorlage des Finanzministeriums Rückwirkungen auf die Ansprüche der Kriegsbeschädigten, die voraussichtlich nach der Verabschiedung dieses Gesetzes mit neuen Anträgen hervortreten würden. [...]

5. [Tarifkonflikt mit den Ministerialangestellten ⁶.]

Über die Forderungen der Angestellten in den Ministerien soll nochmals mit den Vertretern der Angestellten eine Verhandlung stattfinden, an der der Präsident des Reichsministeriums, der Reichsarbeitsminister und der Reichsfinanzminister teilnehmen werden ⁷.

Der von den weiblichen Angestellten erhobene Anspruch auf gleiche Bezahlung mit den männlichen Angestellten soll zunächst zwischen den beteiligten Reichsministern unter Zuziehung preußischer Minister, namentlich des Eisenbahnministers, grundsätzlich erörtert werden ⁸.

Der Reichsarbeitsminister wird das Weitere veranlassen.

fünfundsechzigsten Lebensjahres Vorbedingung des Anspruchs auf Pension ist. <Im übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Pensionierung unberührt.>“ Zur Begründung wird allgemein ausgeführt: „Es ist ein Gebot der Billigkeit, denjenigen Beamten, die sich mit der Neuordnung der Verhältnisse nicht abfinden und ein weiteres Verbleiben im Dienste mit ihrer politischen Überzeugung nicht glauben vereinbaren zu können, den Gewissenskonflikt zu ersparen, gleichwohl im Dienst zu bleiben oder unter Verzicht auf die erworbene Pensionsanwartschaft ihre Entlassung nachsuchen“ (Staatenausschuß-Drucks. Nr. 133; vgl. R 43 I/2603, Bl. 42 f.). Nach Annahme durch die NatVers. tritt das Ges. vom 12. 9. im wesentlichen unverändert am 17.9.19 in Kraft (RGBl. S. 1654). – Zur Kontroverse über die Ausführungsbestimmungen s. Dok. Nr. 63, P. 2.

¹⁷ Kabinettsvorlage (R 43 I/1350, Bl. 77–81). Nach Annahme verschiedener Abänderungsanträge durch die NatVers. tritt das am 17.9.19 verkündete Ges. rückwirkend ab 1.9.19 in Kraft (RGBl. S. 1654).

⁵ Kabinettsvorlage (R 43 I/1350, Bl. 83–87). Nach Annahme verschiedener Abänderungsanträge durch die NatVers. tritt das am 17.9.19 verkündete Ges. rückwirkend ab 1.9.19 in Kraft (RGBl. S. 1659).

⁶ Vgl. Dok. Nr. 7, P. 15. – Das vom RArbMin. eingeleitete Schlichtungsverfahren war ergebnislos verlaufen.

⁷ Die Verhandlung mit dem „Arbeitsausschuß der Angestellten der Reichsministerien“ findet am 12. 7. unter Vorsitz des RMinPräs. in Weimar statt. Außer den bereits Genannten nehmen auch der REM und der UStSRkei sowie die Referenten der Ministerien teil. Ein ungezeichnetes Protokoll, das einer Notiz Alberts zufolge dem RMinPräs. am 24. 7. übergeben wird, liegt vor (R 43 I/2048, Bl. 146–151).

⁸ In dem o. a. Protokoll heißt es über diese Frage: „Von einer grundsätzlichen Gleichstellung der männlichen und weiblichen Angestellten hinsichtlich der Besoldung wird Abstand genommen, da die Frage wegen Rückwirkung auf andere Behörden und Betriebe in diesem Kreise nicht gelöst werden könne“ (A. a. O., Bl. 146). Einer den Vorgang abschließenden Aktennotiz Brechts vom 26. 7. ist zu entnehmen, daß die Forderungen der Angestellten im Vergleichswege erledigt worden seien. „Die weiblichen A[ngestellten] erhalten *nicht* gleiche Bezahlung. Herr Minister Schlicke hält die allgemeine Frage der Gleichstellung damit vorläufig für negativ entschieden und bittet, die Frage einstweilen ruhen zu lassen“ (R 43 I/2048, Bl. 153).

Zitierhinweis

Nr. 15 Kabinettsitzung vom 5. Juli 1919, 17 Uhr, Weimar, Nationalversammlung in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Bauer, bearb. von Anton Golecki, 1980, S. 59–60 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bau-D15>